

1527437-73.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527437-73.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527437-73.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2333111/2019 - 78º D.P. JARDINS, 8567259 - 78º D.P. JARDINS, 9018/19/342 - 78º D.P. JARDINS, 9023/19/342 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS SANTOS DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

CARLOS SANTOS DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de novembro de 2019, em hora e local descrito na denuncia, nessa Cidade, foi surpreendido por trazer consigo, possuir e guardar, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente (04 porções de cocaína, contendo 1 grama e 07 porções de maconha, contendo 16 gramas), a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal.
O réu foi notificado e manifestou-se a Defesa em preliminar (fls. 123/127), a

denúncia foi recebida (fls. 135).

Na instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Os policiais militares Bruno e Murilo, ouvidos em juízo, relataram que foram acionados via copom acerca do comércio de drogas no local por um indivíduo, cujas características foram passadas. O local já era conhecido pelo de entorpecentes. Foram até o local, visualizaram o réu, cujas características batiam e decidiram fazer a abordagem. Percebendo a aproximação policial, ele tentou andar mais rápido para sair de lá e dispensou uma sacola. Conseguiram detê-lo. Na revista pessoal, encontraram algumas porções de cocaína e quantia em dinheiro que somava cerca de duzentos reais. Apreenderam a sacola e nela continha as porções de maconha. Indagado, ele confirmou que as drogas eram dele apenas.

Interrogado em juízo, o réu confessou a traficância. Receberia cem reais por dia. Está arrependido.

Não há razão para que seja invalidada a confissão, se a mesma está em harmonia com as demais provas produzidas.

Constata-se, portanto, que os guardas civis metropolitanos prestaram depoimentos coesos, não tinham inimizade ou conhecimento com o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido é importante frisar que: "Prova Criminal - Depoimento de policiais - Validade - Sintonia com demais elementos constantes dos autos (TJPR - RT 579/353)". Ademais, "preceitua o artigo do CPP que toda pessoa pode ser testemunha; logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeito às penas do crime de falso testemunho, ...salvo se decorrerem sérias dúvidas sobre a lisura, ônus da defesa" (Guilherme de Souza Nucci, fls. 775).

A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 170/172, conclusivo no sentido de que a substância apreendida com o réu era entorpecente.

Na aplicação da pena pela acusação do tráfico, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da lei 11.343/06, considerando a primariedade, é aplicável a pena base no mínimo legal, o que equivale a (05) cinco anos de reclusão e pagamento de (500) quinhentos três dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal nesta fase, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que não há indícios de envolvimento do acusado com organização criminosa, reduzo a pena em 2/3, o que corresponde a (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, pena que se torna definitiva já que não há outras causas a serem apreciadas.

Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal.

Embora o regime deva ser o fechado para cumprimento de pena, em função do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90, observo que neste caso específico dos autos, o acusado é primário e confessou os fatos, de forma que a custódia mais rigorosa não se justifica, sendo, portanto, conferido o regime aberto para início de cumprimento de pena. Poderá recorrer em liberdade em virtude disso.

Por fim, cabe decidir a respeito da substituição da pena privativa de liberdade.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Lei n. 11.343/06 que proíbe expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA

VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. PENA. REGIME. LEI 8.072/1990. DISPOSITIVO QUE IMPUNHA O REGIME FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.

INCONSTITUCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I – Não obstante a vedação prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006, o Plenário desta Corte, ao apreciar o HC 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico, por ser incompatível com os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. II – Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, caso entenda necessário, fixe, de forma fundamentada, uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III – Concessão da ordem de ofício para determinar ao juízo de piso que: i) superada a obrigatoriedade de imposição do regime fechado aos condenados por tráfico de drogas, avalie se o paciente preenche os requisitos para a fixação do regime aberto, ou, caso entenda pela imposição de regime mais grave do que o previsto para o quantum de pena, que o faça de forma fundamentada, e ii) afastado o óbice à conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, analise se o paciente preenche os requisitos para a referida substituição. (STF. HC 114029-SP. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, j. 18.02.2012, DJe 22.02.2013).

Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça admite tal substituição, inclusive o regime aberto de cumprimento de pena, conforme julgados: STJ. HC184497-SP. Relator: Ministro Jorge Mussi, j. 07.02.2013, DJe 19.02.2013; HC 216197-RS. Relator: Ministra Laurita Vaz, j. 07.02.2013, DJe 18.02.2013.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu CARLOS SANTOS DA SILVA à pena de (01) um ano e (08) oito meses de reclusão, no regime aberto, a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito conforme acima estabelecido, e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, por incorrer nas penas do artigo 33, “caput”, e § 4º, da Lei 11.343/06. Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia. O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso.

São Paulo, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA